

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท โจทก์
นาย ชู ศักดิ์ วงษ์ เมตตา กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 56

การพนันสลากกินรวบเป็นสิ่งที่มอมเมาประชาชน และเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองสมควรแก่การกำราบปราบปรามมิให้มีการเล่นอีกต่อไป เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยโปยสลากกินรวบ 31 รายย่อยที่เล่นการพนันสลากกินรวบในกลุ่มของพวกจำเลยทั้งสองเอง จึงไม่สมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสอง.(ที่มา-สงเสริม)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยคนละ 3 เดือน ปรับคนละ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 4 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 เดือน ไม่รอการลงโทษ จำเลยทั้งสองฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การพนันสลากกินรวบเป็นสิ่งที่มอมเมาประชาชน และเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง สมควรแก่การกำราบปราบปรามมิให้มีการเล่นอีกต่อไปและปรากฏว่าเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสอง

ได้พร้อมด้วยโปยสลากกินรวบ31 แผ่น กับเงินสดอีก 1,300 บาท เป็นของกลางถือ
ไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นเจ้ามือรายย่อยที่เล่นการพนันสลากกินรวบในกลุ่มของพวกเขา
จำเลยทั้งสองเองตั้งข้อฎีกาของจำเลยทั้งสอง จึงไม่ควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่
จำเลยทั้งสอง"

พิพากษายืน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สอนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ